

주지 못하면 나는 상담자로서는 실패한 거야

## 2) 수퍼비전의 필요성

### ◆ 상담자의 불안이 나타나는 경우

#### ① 상담자는 상담을 하면서 지나치게 부담에 짓눌릴 경우

- 자신이 은연중에 가지고 있는 가정들을 찾아내 의문을 던져 볼 필요가 있음
- 의문과 걱정을 주변의 동료들과 충분히 이야기를 나누어 보는 것이 필요함

#### ② 상담자 가운데 자신의 문제를 공개하는 것을 꺼리는 경우

- 상담자 자신의 성장이나 내담자를 위해서도 결코 좋은 선택이 아님
- 전문 상담자도 모든 면에서 완벽할 수 없음  
⇒ 언제나 주변의 동료와 자신의 문제 혹은 고민에 대해 이야기를 나누는 것이 필요함

### ◆ 상담자들이 문제와 고민을 공유함 → 내담자에게 적합한 개입 방안에 대한 다양하고 새로운 시각을 갖게 됨 → 상담자는 지속적인 수퍼비전을 통해 상담자로서의 자신의 역량을 키워나감

## 5주차 - 2차시 내담자의 권리와 청소년상담자의 윤리 위반

## 1. 내담자의 권리

### 1) 존중 받아야 할 내담자

#### ◆ 상담의 과정

- 내담자의 생활 적응 능력과 문제해결 능력을 함양할 수 있도록 돕는 과정임
- 개인적 성장을 도움

⇒ 내담자는 존중되고 보호받아야 함

## 2) 선택과 거부의 원리

### ◆ 상담의 시작

- 내담자는 사전에 자신이 받게 될 상담에 대한 충분한 정보를 들은 후에 상담의 여부를 결정함
  - ⇒ 상담의 시작은 전적으로 상담에 대한 내담자의 기대와 의사결정에 달려 있음

### ◆ 내담자에 제공하는 상담 정보의 일반적인 수준

- 상담 시작 전 제공해야 할 정보
  - 상담과정에서 합의된 상담 목표
  - 목표 달성을 위한 상담전략과 상담기법
  - 상담과정과 상담의 한계
  - 성과와 상담과정에서 생기는 위험부담
  - 심리검사, 평가
  - 진단방식과 이용범위
  - 상담요금
  - 상담에서의 비밀보장과 한계
  - 상담자의 자격과 훈련내용
  - 위기 상황에서 상담자에게 연락할 수 있는 방법
  - 회기의 녹음이나 녹화와 관련한 상황
  - 기록에 대한 내담자의 접근 가능성
  - 상담자를 선택하고 거부할 수 있는 내담자의 권리
  - 상담 이외의 다른 치료 방법 선택의 여부
  - 상담자의 새로운 상담 기법이나 접근 방법의 효과성에 대한 경험적 증거

## 2. 윤리적 의사결정의 모델

### 1) 윤리적 행동

#### ◆ 윤리적 갈등 상황의 경험

(예) 상담자는 상담, 교육, 수퍼비전, 연구 등 다양한 전문적 활동 중 윤리적 갈등 상황을 경험함

◆ 윤리적 행동을 위한 조건

- 윤리에 대한 지식 및 기술 + 상담에 대한 지식 및 기술

## 2) 윤리적 기준과 실제의 충돌

◆ 윤리적 갈등 상황에서 상담자의 대처

- ① 수퍼바이저나 동료에게 자문을 구해야 함
- ② 상담자가 전문가로서 윤리적 의사결정을 해야 함
  - 윤리적 가치가 충돌해 어떤 가치를 우선시하는 것이 옳은지에 대한 전문적 판단을 해야 하는 경우
  - 학회의 상담자 윤리강령과 상담자가 일하는 소속기관의 규칙이 다른 경우

◆ 윤리적 의사결정과 행동을 위한 모델

- Welfel의 의사결정 모델
  - 1단계 : 윤리적 민감성 키우기
  - 2단계 : 사례와 관련된 정확한 사실과 사회문화적 맥락 파악하기
  - 3단계 : 핵심적인 쟁점과 가능한 대안 확인하기
  - 4단계 : 관련된 윤리적 기준이나 법 / 규정 찾아보기
  - 5단계 : 전문가 윤리 관련 문헌 확인하기
  - 6단계 : 윤리적 원칙을 주어진 상황에 적용해 보기
  - 7단계 : 수퍼바이저나 관련 전문가에게 자문 구하기
  - 8단계 : 깊이 생각하고 결정하기
  - 9단계 : 수퍼바이저에게 알리고 행동을 취한 후 기록으로 남기기
  - 10단계 : 경험에 대한 반성하기

◆ 윤리적 기준의 충돌

- 상담 윤리강령이 윤리적 기준을 제시하지만 모든 상황에 대처할 수 있는 행동기준은 아님
  - ⇒ 윤리적 갈등이 발생하는 실제 상황에서 각각의 윤리적 기준이 충돌하는 경우가 많음

◆ 윤리적 영역의 범주와 갈등 상황

| 윤리적 영역의 범주                   | 윤리적 갈등 상황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비밀보장 및<br>사생활 보호             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내담자가 부모에게 말하지 말아 달라고 한 내용을 부모에게 말하게 될 경우</li> <li>• 내담자가 성적 문제, 위험 행동, 비행, 사회적 범죄와 연관되거나 확대되는 등 보호가 필요한 경우</li> <li>• 상담과 관련 없는 직원에게 내담자의 정보가 노출되는 경우</li> <li>• 내담자의 부모가 상담테이프를 빌려 보겠다고 하거나 상담내용을 지나치게 자세히 알고 싶어 하는 경우</li> <li>• 사례 발표를 위해 보호자와 내담자의 동의를 구해야 하는 경우</li> </ul>  |
| 상담자의 능력                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부모가 비협조적인 경우</li> <li>• 아동의 변화가 미미한 경우</li> <li>• 주요 전문 영역이 아닌 내담자를 맡아 개입에 확신이 없을 경우</li> <li>• 상담자의 불안, 역전이, 공감 부족 등을 경험한 경우</li> <li>• 내담자의 다양한 문제에 대한 접근의 어려움을 경험할 경우</li> <li>• 내담자 부모에 대한 상담이 필요한데도 청소년 내담자만 상담해야 하는 경우</li> <li>• 내담자의 행동의 통제나 조절, 행동변화가 어려운 경우</li> </ul> |
| 정보에 근거한 동의                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내담자는 동의했으나 부모의 상담동기가 낮거나 부모가 상담을 거부하는 경우</li> <li>• 보호자만 상담에 동의하고 내담자가 거부하는 경우</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| 상담의 구조화<br>- 상담 접근에 대한<br>설명 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내담자의 연령, 문제 유형, 이해도에 따라 설명의 내용을 조절하기 어려운 경우</li> <li>• 내담자의 산만하고 급하거나 성의 없는 태도로</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>상담자가 설명의 시점을 놓친 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상담의 목표와 관련 지어 상담의 구조화가 진행될 때 아동이 변하고 싶은 점이 없다고 하거나 잘 모르겠다고 하는 경우</li> </ul>                                                                                                          |
| 상담의 적합성 및 효과성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상담기간에 비해 내담자에게 큰 변화가 없을 경우</li> <li>• 내담자의 변화 속도에 대해 보호자가 과잉 기대를 하거나 조급해 하는 경우</li> <li>• 상담장면에서 약간의 변화가 있지만 객관적 평가에서도 그 변화가 드러날까 염려되는 경우</li> <li>• 내담자의 변화에도 불구하고 남아 있는 문제에 대해 보호자가 걱정하고 불안해하는 경우</li> </ul> |

### 3. 윤리적 위반

#### 1) 비윤리적 행동

##### ◆ 상담자의 비윤리적 행동

- 내담자의 동의나 양해를 구하지 않고, 혹은 내담자가 모르게 상담을 녹음하거나 녹화하는 것
- 청소년 내담자의 허락을 구하지 않고 상담 중에 나눈 이야기를 부모에게 하는 것
- 내담자와 상담실 밖에서 사적인 관계를 맺는 것
- 내담자를 껴안거나 접촉하는 것
- 상담자가 자신의 과거 문제나 경험에 관하여 필요 이상으로 이야기함으로써 초점을 상담자 자신에게 두는 것
- 상담자의 특정한 필요 때문에 내담자로 하여금 상담횟수를 늘리도록 권유하는 것
- 내담자에게 도움이 되고 있지 못하다는 것을 알면서도 인정하지 않아 다른 상담자에게 의뢰하지 않는 것

- 도움을 준다면 내담자를 속이는 것
- 친한 친구나 친척을 내담자로 받아들이는 것
- 은근히 상담자의 가치관을 주입하여 내담자가 따라 생각하고 행동하도록 유도하는 것
- 내담자의 허락을 받지 않고 다른 상담자에게 자문을 받는 것
- 내담자의 의존성을 조장하는 것
- 내담자에게 상담의 과정을 잘 알려 주지 않거나 상담에 대한 신비감을 조장함으로써 상담자의 권위를 세우려 하는 것

## 2) 비윤리적 행동의 해결

### ◆ 비공식적 해결

- 한국상담심리학회
  - 다른 동료나 수퍼바이저, 윤리위원회의 자문을 구해 비공식적인 해결을 먼저 시도해 볼 것을 권고함
  - ⇒ 비공식적인 시도에도 불구하고 비윤리적인 행동이 수정되지 않을 경우 윤리위원회에 위임함

### ◆ 공식적 해결

- 한국상담학회와 한국상담심리학회의 제재 범위
  - 경고 : 상담자가 관련인에게 사과를 하도록 요청함
  - 견책 : 상담자로 하여금 일정 기간 동안 개인상담을 받도록 함
  - 자격정지 : 일정 기간 동안 상담자로서의 자격을 박탈하여 상담활동을 할 수 없게 함
  - 자격의영구 박탈 : 상담자로서의 자격을 완전히 박탈하여 더 이상 전문가로서의 활동을 할 수 없게 함